

소 장

원 고 홍 길 동 (123456-1234567)
서울특별시 ○○구 ○○로 12, 3층
전화 010-1234-5678

피 고 김 철 수 (654321-1234567)
서울특별시 ○○구 ○○로 67, 202호
전화 010-1111-1111

대여금 청구의 소

소송목적의 값	4,000,000원
채부할 인지액	20,000원
송달료	104,000원

청 구 취 지

- 피고는 원고에게 4,000,000원 및 이에 대하여 2024. 2. 11.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 - 소송비용은 피고가 부담한다.
 - 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 원고는 2023. 8. 10. 피고에게 5,000,000원을 변제기 2024. 2. 10., 이자는 정하지 않고 빌려주었으며, 같은 날 피고 명의 계좌로 이체하였습니다(갑 제1호증 차용증, 갑 제2호증 이체확인증).
2. 피고는 변제기가 지난 2024. 6. 20. 1,000,000원을 갚았을 뿐(갑 제3호증), 원고가 여러 차례 문자메시지로 독촉하였음에도 나머지 4,000,000원을 갚지 않고 있습니다.
3. 따라서 피고는 원고에게 남은 대여금 4,000,000원 및 이에 대하여 변제기 다음 날인 2024. 2. 11.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있습니다.

※ 위 일부 변제금 1,000,000원은 원금에 먼저 충당하여 청구금액에서 뺐습니다. 소송목적의 값이 3,000만원 이하이므로 소액사건심판법이 적용됩니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 갑 제1호증 | 차용증 |
| 1. 갑 제2호증 | 계좌이체 확인증 |
| 1. 갑 제3호증 | 일부 변제 입금내역 |

첨 부 서 류

- | | |
|-----------|------|
| 1. 위 입증방법 | 각 1통 |
| 1. 소장 부분 | 1통 |
| 1. 송달료납부서 | 1통 |

2026. 7. 14.

위 원 고 홍 길 동 (서명 또는 날인)

서울동부지방법원 귀중